

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2324/2531

บริษัท ดี ทแฮล์มอินเตอร์เนชั่นแนล
ทรานสปอร์ต

เซ อรัวิสเซส จำกัด

นาย โสภณ ศรีประสาธน์ กับพวก

โจทก์

โจทก์

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 172, มาตรา 194, มาตรา 438

จำเลยเป็นลูกจ้างของโจทก์ได้รับเงินเดือนประกันอายุของลูกค้าโจทก์คืนจาก
กรมศุลกากรแล้วยกยอกเสีย จำเลยได้ทำบันทึกตกลงรับสภาพหนี้ไว้แก่โจทก์ว่าจะ
ยอมคืนเงินดังกล่าวและดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 15 ต่อปี นับแต่วันที่รับเงินคืนจากกรม
ศุลกากรจนถึงวันที่ชำระแก่โจทก์เสร็จสิ้น บันทึกความตกลงรับสภาพหนี้ดังกล่าวเป็น
นิติกรรมซึ่งจำเลยทำขึ้นด้วยความสมัครใจและไม่ขัดต่อกฎหมายหรือความสงบ
เรียบร้อยของประชาชนจึงมีผลบังคับได้

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยทั้งสองเป็นลูกจ้างโจทก์มีหน้าที่รับเงินคืนประกันอายุซึ่ง
กรมศุลกากรเรียกเก็บจากลูกค้าของโจทก์ในการนำสินค้าเข้าและต่อมาได้คืนให้โดย
ผ่านทางโจทก์ จำเลยทั้งสองรับเงินมาแล้วเบียดบังเอาเสีย โจทก์ต้องชดใช้เงินให้แก่
ลูกค้าพร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 15 ต่อปี จำเลยทั้งสองได้ทำหนังสือยอมรับสภาพ
หนี้ไว้แก่โจทก์แล้วไม่ชดใช้ ขอให้บังคับจำเลยทั้งสองให้ร่วมกันชำระเงิน 149,788.16

บาท พร้อมดอกเบี้ยจําเลยทั้งสองให้การว่า จําเลยได้ชดใช้เงินคืนแก่โจทก์แล้วที่
โจทก์ไปตกลงชดใช้ค่าเสียหายอื่นนั้น จําเลยไม่ได้ยินยอมด้วย โจทก์ชดใช้ค่าเสีย
หายไปตามอำเภอใจโดยไม่มีหน้าที่ต้องชำระ จึงไม่ผูกพันจําเลย และไม่มีระเบียบว่า
จําเลยจะต้องส่งเงินคืนโจทก์เมื่อใดโจทก์จะเรียกดอกเบี้ยไม่ได้ในวันนัดพิจารณา คู่
ความแถลงรับกันว่ายอดหนี้ตามฟ้องเหลือเงินต้น 2,211.35 บาท ที่จําเลยทั้งสองยัง
ไม่ได้จ่ายให้ จําเลยยอมรับผิดในส่วนนี้ สำหรับส่วนที่เหลือเป็นดอกเบี้ยจากจำนวน
เงินที่โจทก์ต้องชำระให้แก่ลูกค้แทนไปก่อนในอัตราร้อยละ 15 ต่อปี เป็นเงิน
107,035.30 บาท ซึ่งจําเลยมิได้ตกลงว่าจะชำระให้ด้วยในการรับสภาพนี้ ศาล
แรงงานกลางวินิจฉัยว่าโจทก์ยอมเสียดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 15 ต่อปีให้แก่ลูกค้ของ
โจทก์เป็นการยอมเสียดอกเบี้ยเกินกว่าอัตราที่กฎหมายกำหนดเป็นการจ่ายไปตาม
อำเภอใจของโจทก์โดยรู้ยู่่าไม่มีความผูกพันต้องชำระจึงฟ้องเรียกจากจําเลยไม่ได้
และโจทก์ฟ้องเรียกค่าเสียหายไม่ได้เป็นการนอกเหนือจากหนังสือรับสภาพนี้
พิพากษาให้จําเลยทั้งสองร่วมกันชำระเงิน 2,211.05 บาท แก่โจทก์ ค้ขออื่นให้ยก
โจทก์อุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีแรงงานวินิจฉัยว่า "คดีมีปัญหาที่จะได้วินิจฉัยตามอุทธรณ์
ของโจทก์ว่า จําเลยทั้งสองจะต้องร่วมรับผิดชอบชดใช้เงินค่าดอกเบี้ยจำนวน
107,035.30 บาทแก่โจทก์หรือไม่ในปัญหาดังกล่าวนี้นคู่ความแถลงรับข้อเท็จจริงว่า
เงินค่าดอกเบี้ยจำนวน 137,035.30 บาท เป็นดอกเบี้ยจากเงินจำนวนที่โจทก์ต้อง
ชำระให้แก่ลูกค้แทนจําเลยทั้งสองไปก่อนในจำนวนเงินที่จําเลยทั้งสองยกยกออกไป
หลายจำนวนตามฟ้องโดยจ่ายดอกเบี้ยให้กับลูกค้ร้อยละ 15 ต่อปี ตั้งแต่วันที่จําเลย
ทั้งสองยกยกออกไปจนถึงวันที่โจทก์จ่ายเงินให้แก่ลูกค้ พิเคราะห์แล้วเห็นว่า เกี่ยวกับ
เงินคืนประกันอากรที่จําเลยทั้งสองยกยกออกไปนี้ จําเลยทั้งสองได้ทำบันทึกลงรับ
สภาพนี้ให้ไว้แก่โจทก์ตามเอกสารหมาย จ.1ซึ่งความในข้อ จ. ระบุว่า "จำนวนเงิน
คืนประกันอากร ซึ่งข้าพเจ้าทั้งสองตกลงยอมรับผิดต่อบริษัท ตามหนังสือฉบับนี้

ข้าพเจ้าทั้งสองตกลงยินยอมชำระดอกเบี้ยให้แก่บริษัทในอัตราร้อยละ 15 ต่อปีนับจากวันที่ข้าพเจ้าทั้งสองรับคืนจากกรมศุลกากร จนถึงวันที่ข้าพเจ้าทั้งสองชำระให้แก่บริษัทเสร็จสิ้น" บันทึกรความตกลงรับสภาพนี้ดังกล่าวเป็นนิติกรรมซึ่งจำเลยทั้งสองได้ทำขึ้นด้วยความสมัครใจ และไม่ขัดต่อกฎหมายหรือความสงบเรียบร้อยของประชาชน จึงมีผลบังคับได้ เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า โจทก์ได้ชดใช้เงินให้แก่บริษัทลูกค้าของโจทก์ไปโดยคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 15 ต่อปี ตามที่จำเลยทั้งสองตกลงจะชำระให้โจทก์เป็นเงิน 107,035.30 บาท จำเลยทั้งสองจึงต้องร่วมรับผิดชอบจ่ายเงินจำนวนดังกล่าวแก่โจทก์ อุทธรณ์ของโจทก์ฟังขึ้น"

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชดใช้ดอกเบี้ยจำนวน 107,035.30 บาทแก่โจทก์ นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลแรงงานกลาง

(จำนาง นิยมวิภาต-จุนท์ จันทรวงศ์-ศรีภูมิ สุวรรณโรจน์)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ